

1500428-34.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049157/2022 - DEL.POL.SUZANO, 23142440 - DEL.POL.SUZANO, 2049157 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Carlos de Lima dos Santos

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500428-34.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500428-34.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049157/2022 - DEL.POL.SUZANO, 23142440 - DEL.POL.SUZANO, 2049157 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Carlos de Lima dos Santos

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de LUIZ CARLOS DE LIMA DOS SANTOS (nascido em 26/07/1990), devidamente

qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, CP, por três vezes, na forma do art. 70, CP, e do art. 244-B, ECA, tudo na forma do art. 69, CP.

Consta da denúncia que, 20/02/2022, por volta das 21h00, na Av. Brasil, altura do nº 135, Jardim Imperador, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu, agindo em concurso com o adolescente K.R.P.S.F., teria subtraído, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça contra Teresinha Maria dos Santos Rodrigues, Ana de Freitas Campos e Maria Cristina de Souza, um celular, uma bolsa, documentos pessoais e R\$ 30,00 pertencentes à vítima Teresinha; uma bolsa, um porta-moedas, documentos pessoais, chaves e um celular pertencentes à vítima Ana; e um copo e uma cartela de ovos pertencentes à vítima Maria Cristina.

Consta, também, que, no mesmo dia, hora e local, o Réu teria facilitado a corrupção do adolescente K.R.P.S.F., tendo com ele praticado o crime acima descrito.

Em 21/02/2022, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva (fls. 97/98).

Em 09/03/2022, foi recebida a denúncia (fls. 160/162).

Regularmente citado, o Réu apresentou resposta à acusação (fls. 177/184).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas vítimas e testemunhas, bem como tomado o interrogatório do Réu, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 253/254).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela total procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 258/265).

A Defesa, em alegações finais, pugna pela absolvição do Réu, por falta de provas, e, subsidiariamente, pela desclassificação dos crimes para furto (fls. 250/252 e 268).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada improcedente.

A materialidade dos crimes descritos na denúncia foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 19/25), pelo auto de exibição e apreensão de parte dos bens subtraídos (fls. 26/28 e prova colhida em audiência).

Todavia, há sérias dúvidas a respeito da autoria delitiva pelo Réu.

A vítima Teresinha Maria dos Santos Rodrigues não foi capaz de reconhecer ninguém em juízo. Relatou que saiu do baile da terceira idade com as demais vítimas, quando foram abordadas por dois jovens, que as pressionaram contra a parede e fizeram menção de estarem armados, subtraindo para eles as bolsas dela e de Ana, bem como uma sacola com os pertencentes de Maria Cristina, que estava em sua posse. Eles correram e elas gritaram, sendo que seguranças e populares os perseguiram. Cinco minutos depois, eles voltaram detidos. Apenas os viu em delegacia, em reconhecimento, reconhecendo apenas um deles, o que a abordou, que era o adolescente. Seus pertences foram recuperados.

A vítima Ana de Freitas Campos reconheceu o Réu em juízo com 50% de certeza.

Relatou os fatos da mesma forma que a primeira vítima. Sobre o reconhecimento em delegacia, disse que foi feito em sala própria, reconhecendo as duas pessoas com certeza absoluta, pelas roupas e pela cor da pele. Seus bens foram recuperados.

A vítima Maria Cristina de Souza não reconheceu ninguém em juízo. Declarou que saiu do baile e estava um pouco mais à frente que as outras vítimas. Os dois roubadores anunciaram o assalto e, por ver que eles não estavam armados, disse que não entregaria nada. Então, eles abordaram as outras vítimas e, depois, fugiram. Começaram a gritar e os seguranças e populares correram atrás deles. Viu o Réu entrando na viatura e logo o reconheceu, por ter a pele escura. Sua caixa de ovos, que estava com Teresinha, foi subtraída e recuperada. No dia, reconheceu as duas pessoas pelas roupas.

O guarda municipal Pierre Rego Barros declarou que estava em patrulhamento de rotina, quando um motoqueiro passou no contrafluxo e disse que estava havendo um assalto nas proximidades. Viram o adolescente correndo e olhando para trás, o que

motivou a abordagem a ele. Ele logo disse que não estava com nenhuma bolsa, sem nada ser perguntado. Foram ao local dos fatos, onde havia um tumulto e as pessoas muito exaltadas. Elas logo reconheceram o adolescente. Logo em seguida, um popular chegou com o Réu, muito machucado e com muita dificuldade para falar. Assim que ele chegou, as vítimas logo o reconheceram como um dos roubadores. Não foi possível interrogá-lo, porque ele estava com muita dor.

A testemunha Gilcélcio de Jesus Silva afirmou que ouviu a gritaria das frequentadoras do baile e viu uns cinco ou seis jovens correndo. Correu atrás de um deles, o de 11 anos de idade, que estava com as bolsas das vítimas. Não viu as detenções dos demais, nem o momento do roubo.

Em seu interrogatório, o Réu negou a prática delitiva. Disse que desceu no ponto de ônibus e logo foi agredido por um homem armado, que disse que ele era assaltante. Viu uma viatura e se dispôs a ir com ele até lá. Chegando lá, se entregou aos guardas municipais e foi levado à delegacia. Chegando na delegacia, por estar muito machucado e sujo de sangue, foi encaminhado ao pronto-socorro. Apenas foi levado de volta à delegacia no dia seguinte. Não foi colocado para reconhecimento. Não conhece os adolescentes. Já teve passagens anteriores e sabe que a confissão diminuiria bem a sua pena, mas é inocente. Não foi possível realizar o interrogatório em delegacia (fls. 16).

Ou seja, a prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não demonstra, com a certeza necessária à condenação criminal, a autoria dos crimes pelo Réu.

Ele negou veementemente a prática delitiva, dizendo que apenas desembarcou de um ônibus e logo foi violentamente agredido por um homem, que o levou até o local onde estavam as vítimas e os guardas municipais, sem estar com nada de ilícito em sua posse.

Essa versão é confirmada pelo depoimento da testemunha Pierre, guarda municipal, que disse que, assim que o Réu chegou, as vítimas logo o reconheceram como um dos roubadores.

Ocorre que as vítimas, em juízo, não reconheceram o Réu. As vítimas Teresinha e Maria Cristina não conseguiram reconhecer ninguém em juízo. A vítima Ana disse ter apenas 50% de certeza do reconhecimento do Réu, percentual baixo para apontar a certeza da autoria delitiva. Todas as três vítimas narraram que o roubo foi cometido por duas pessoas e que as duas, apenas, foram colocadas para reconhecimento em delegacia, após já serem vistas por elas em via pública, o que condiciona bastante o reconhecimento em sede policial.

Ocorre que, pelos depoimentos das testemunhas, verifica-se que foram detidas pelo menos três pessoas: o Réu, o adolescente K.R.P.S.F. e uma criança de 11 anos de idade, sendo que esta estava na posse de bens subtraídos. Então, não é possível concluir que as vítimas tenham, de fato, visto o Réu em via pública e o reconhecido como um dos roubadores, pois poderiam estar falando da criança.

As vítimas estavam muito nervosas quando dos fatos, que ocorreram rapidamente, de noite e com emprego de violência, sendo compreensível que tenham séria dificuldade em reconhecer qualquer pessoa. Por isso, era imprescindível que os reconhecimentos em juízo fossem muito firmes – o que não foram – ou amparados em outras provas, como depoimentos de testemunhas, apreensão de objetos que ligassem o Réu aos fatos ou de confissão – o que não há. Dessa forma, em prestígio ao princípio in dubio pro reo, de rigor a absolvição do Réu, na forma do art. 386, V, CPP.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e ABSOLVO o Réu LUIZ CARLOS DE LIMA DOS SANTOS, na forma do art. 386, V, CPP.

Ante a sentença absolutória, revogo a prisão preventiva, expedindo-se imediato alvará de soltura. Da mesma forma, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias.

Comuniquem-se à Vara de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação deste Estado e à Delegacia de Polícia de origem.

Cumpram-se as disposições do Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, procedendo-se às anotações e comunicações que se fizerem necessárias.  
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 07 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA